

Übungsfälle

Fall 1

Die Pflegefachfrau Jana arbeitet im Frühdienst auf einer internistischen Station. Wegen Zeitdrucks verzichtet sie auf die vorgeschriebene Doppelkontrolle bei Hochrisiko-Medikamenten. Sie verwechselt die Tabletten zweier Patienten und verabreicht Herrn Schulz ein falsches, für ihn kontraindiziertes Medikament. Kurze Zeit später entwickelt Herr Schulz Herzrasen, Blutdruckabfall und muss auf die Intensivstation verlegt werden. Dort wird ein medikamentöser Fehler festgestellt, der auf die Verwechslung bei der Gabe zurückzuführen ist. Herr Schulz erleidet eine vorübergehende schwere Kreislaufentgleisung, die intensivmedizinisch behandelt werden muss.

Prüfungsfragen:

a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.

- StGB Körperverletzung durch Verwechslung der Medikamente
- BGB Anspruch auf Schadensersatz gegen die Klinik aus Vertrag und gegen Jana aus Delikt
- SGB V Krankenversicherung übernimmt die Kosten der Behandlung
- BGB Arbeitsvertrag zwischen Jana und dem Krankenhaus wurde durch Pflichtverletzung bei Gabe der Medi verletzt, Folge Abmahnung oder Kündigung

b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachfrau Jana strafbar gemacht hat.
– Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.

Obersatz:

Jana könnte sich wegen **Körperverletzung** strafbar gemacht haben.

I. Tatbestand

- a) Dann müsste Jana eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit geschädigt haben.
- b) Hier hat Jana Herrn Schulz mit einem falschen Medikament behandelt und dadurch eine schwere Kreislaufentgleisung hervorgerufen.

II. Rechtswidrigkeit

Jana müsste auch rechtswidrig gehandelt haben. Diese entfällt, wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen.

aa) In Betracht kommt die Einwilligung. Da Herr Schulz nur in das richtige Medikament eingewilligt hat. Deshalb liegt keine Einwilligung vor.

bb) In Betracht kommt die Notwehr. Da Herr Schulz Jana nicht angreift, liegt keine Notwehr vor.

cc) In Betracht kommt der Notstand. Da kein höheres Rechtsgut in Gefahr ist, liegt kein Notstand vor.

Übungsfälle

c) Hier ist die Handlung von Jana durch nichts gerechtfertigt.

III. Schuld

a) Jana müsste auch schuldhaft gehandelt haben.

aa) Jana müsste auch schuldfähig sein. Dann müsste sie über 14. Jahre alt und nicht krankhaft seelisch gestört sein. Laut Sachverhalt gegeben.

b) In Betracht kommt Vorsatz oder Fahrlässigkeit.

aa) Im Vorsatz handelt der Täter mit Wissen und Wollen. Hier will sie nicht den Patienten verletzen

bb) In der Fahrlässigkeit müsste Jans bei Begehung der Tat eine Sorgfaltspflicht verletzt haben. Hier verzichtet sie aus Zeitdruck auf die Doppelkontrolle, die dann zum falschen Medikament und zur Körperverletzung führt. Somit handelte sie Fahrlässig

Ergebnis:

Jana hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht.

Gekürztes Prüfungsschema

- Körperverletzung
 - Andere Person (+) Herr Schulz
 - Körperlich misshandelt (+) Gabe es Medikamentes
 - An der Gesundheit geschädigt (+) schwere Kreislauftgleisung
 - Mit welcher Form der Schuld hat Jana gehandelt? Begründen Sie.
 - RG
 - EW (-) willigt nicht in das falsche Medikament ein
 - Notwehr (-)
 - Notstand (-)
 - Fahrlässigkeit (Sorgfaltspflichtverletzung) (+) hier Vertauschen der Medi
 - Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Jana.
 - Geldstrafe
- Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.

Jana hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht.

Fall 2

Herr Becker liegt auf einer urologischen Station und wird wegen einer sexuell übertragbaren Erkrankung behandelt. Die Pflegefachkraft Leon erfährt die genaue Diagnose im Rahmen der pflegerischen Übergabe. In der Kaffeepause berichtet Leon einer befreundeten Pflegekraft aus einer anderen Abteilung sowie laut hörbar anderen Kolleginnen von der „peinlichen Diagnose“ von Herrn Becker, nennt seinen Namen und Zimmernummer. Eine Angehörige eines anderen Patienten, die vor der offenen Tür des Pausenraums wartet, hört die Angaben mit und erkennt Herrn Becker, da die Familien befreundet sind. Die Information verbreitet sich in der

Übungsfälle

Nachbarschaft, Herr Becker fühlt sich stigmatisiert und zutiefst in seiner Intimsphäre verletzt.

Prüfungsfragen:

a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.

- **DSGVO** personenbezogene Daten wurden verletzt: Name, Zimmer, Diagnose
- **StGB** Verletzung von Privatgeheimnissen: Diagnosen wurden an unbefugte Kollegen und Nachbarn weitergeben
- **BGB** Verletzung des Arbeitsvertrages kann zur Abmahnung und Kündigung führen: Leon hat den Arbeitsvertrag durch die Weitergabe von Daten verletzt
- **BGB** Schmerzensgeld aus Delikt durch die Veröffentlichung der Diagnose ist er in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt

b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachkraft Leon strafbar gemacht hat.

– Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.

- Verletzung von Privatgeheimnissen
 - Geheimnisträger (+) als Pflegefachkraft fällt Leon nach StGB unter die Schweigepflicht
 - Fremdes Geheimnis (+) Geschlechtskrankheit von Herrn Becker
 - Im Rahmen der Berufsausübung anvertraut (-)
 - **oder** bekannt geworden (+) bei der Übergabe und aus Pflegedoku
 - Offenbart haben (+) andere Kollegen des anderen Teams und Bekannte des Patienten
- RFG
 - Einwilligung (-) Herr Becker ist nicht gefragt worden
 - Notwehr (-) nicht sinnhaft zu prüfen
 - Nothand (-) kein höheres Rechtsgut in Gefahr
 - Gesetzliche Vorschriften (-) nicht an Behörde mitgeteilt
 - Geplante Straftaten (-) nicht bekannt
 - Wahrnehmung berechtigter Interessen (-) keine besonderen Interessen in Gefahr

– Mit welcher Form der Schuld hat Leon gehandelt? Begründen Sie.

- Vorsatz (mit Wissen und Willen den Tatbestand erfüllen) (+) Leon **wusste**, dass er die Daten von Herrn Becker lautstark an unbefugte weitergibt und **wollte** dennoch die Infos weitergeben

– Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Leon.

- Geldstrafe

Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.

Übungsfälle

Leon hat sich wegen vorsätzlicher Verletzung von Privatgeheimnissen strafbar gemacht.

Fall 3

Frau Yilmaz, 82 Jahre alt, demenziell erkrankt, ist wegen einer Lungenentzündung auf einer geriatrischen Station aufgenommen. Sie ist unruhig und versucht wiederholt aufzustehen. Die Pflegefachfrau Sabine befürchtet, dass Frau Yilmaz nachts stürzt, und entscheidet aus Praktikabilitätsgründen allein, die Patientin mit Bauchgurt im Bett zu fixieren. Eine richterliche Genehmigung liegt nicht vor, auch eine akute Selbstgefährdungssituation im Sinne eines Notfalls wird weder dokumentiert noch mit dem diensthabenden Arzt abgesprochen. Frau Yilmaz wird über mehrere Stunden fixiert, obwohl sie wiederholt äußert, sie wolle aufstehen und fühle sich eingesperrt. Am Morgen klagt sie über Schmerzen und Hämatome am Bauch sowie starke Angstgefühle.

Prüfungsfragen:

a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.

- **StGB** Freiheitsberaubung in dem sie sie fixiert hat, Körperverletzung, Schmerzen und Hämatome und Ängste
- **GG** Würde des Menschen ist unverletzlich; gegen Willen fixiert obwohl sie mehrmals geäußert hat, dies nicht zu wollen; Recht auf Freiheit, da ihr die Möglichkeit der Fortbewegung genommen wird
- **PfIBG** Sorgfaltspflicht der PK die übertragenen Aufgaben so durchzuführen, dass keine Rechte der Pflegeempfänger verletzt werden
- **BGB** durch Verletzungen Anspruch auf Schmerzensgeld aus Delikt von Sabine
- **SGB XI** aufgrund der Demenz pflegebedürftig

b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachfrau Sabine strafbar gemacht hat.

– Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.

- Freiheitsberaubung
 - Einen anderen Menschen (+) Frau Yilma
 - Einsperren (-) laut Sachverhalt nicht eingesperrt
 - Oder auf andere Weise der Freiheit berauben (+) mit Bauchgurt fixiert

– Mit welcher Form der Schuld hat Sabine gehandelt? Begründen Sie.

Übungsfälle

- Vorsatz (Wissen und Wollen) (+) Sabine wusste, dass keine Genehmigung für die Fixierung oder einen anderen RFG hat und wollte ihr dennoch die Freiheit nehmen um sich die Pflege zu erleichtern

– Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Sabine.

- Geldstrafe

Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.

Sabine hat sich wegen vorsätzlicher Freiheitsberaubung strafbar gemacht.

Fall 4

Der Patient Herr Lange, 68 Jahre, ist nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt und in vielen Bereichen pflegeabhängig. Die Pflegefachkraft Thomas übernimmt die Körperpflege im Bad. Aus Routine testet Thomas die Wassertemperatur nicht mit einem Thermometer oder am Unterarm, sondern dreht den Warmwasserhahn weit auf und lässt Herrn Lange direkt unter die Dusche. Aufgrund seiner Sensibilitätsstörung bemerkt Herr Lange die zu hohe Temperatur zunächst nicht und kann sich nicht allein wegbewegen. Erst als es stark dampft, reagiert Thomas, doch da hat Herr Lange bereits deutliche Rötungen und Blasenbildungen an Rücken und Schultern. Später wird diagnostiziert, dass es sich um zweitgradige Verbrühungen handelt, die schmerzhaft sind und eine längere Wundversorgung erfordern.

Prüfungsfragen:

a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.

- **StGB** Körperverletzung durch Verbrühungen 2 Grades
- **BGB** Schadensersatz und Schmerzensgeld aus Vertrag gegen das Heim, Schadensersatz und Schmerzensgeld aus Delikt von Thomas
- **PfIBG** Sorgfaltspflicht verletzt, da er die Wassertemperatur nicht geprüft hat
- **SGB XI** Pflegebedürftig und kann Leistungen für den Pflegebedarf erhalten

b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachkraft Thomas strafbar gemacht hat.

– Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.

- Körperverletzung
 - Eine andere Person (+) Herr Lange
 - Körperlich misshandelt (+) mit heißem Wasser verbrüht

Übungsfälle

- Oder an der Gesundheit geschädigt haben (+) Verbrennungen 2.Grades

– Mit welcher Form der Schuld hat Thomas gehandelt? Begründen Sie.

Fahrlässigkeit (Sorgfaltspflichtverletzung) (+) Temperatur nicht geprüft

– Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Thomas.

Geldstrafe

Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.

Thomas hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht

Fall 5

Die junge Patientin Frau König, 25 Jahre, ist auf der psychiatrischen Akutstation wegen einer depressiven Episode mit Suizidgedanken in Behandlung. Sie wirkt im Verlauf eines Abends zunehmend verzweifelt, fordert die Pflegekräfte mehrfach lautstark und impulsiv, aber nicht aggressiv auf, sie solle „endlich rausgelassen“ werden und möchte die Station verlassen. Der diensthabende Pfleger Markus fühlt sich von der Situation genervt und überfordert. Anstatt den Arzt zu rufen oder eine rechtliche Klärung herbeizuführen, führt er Frau König in ein kleines Dienstzimmer, schließt die Tür von außen ab und lässt sie dort für etwa eine Stunde allein, „damit Ruhe ist“. Die Patientin klopft und ruft um Hilfe, bekommt Panik und kratzt sich aus Verzweiflung die Arme blutig. Erst die Nachtschwester bemerkt die Situation und befreit sie.

Prüfungsfragen:

a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.

- **StGB** Freiheitsberaubung in dem er Frau König im Dienstzimmer einsperrt
- **GG** Würde des Menschen ist unverletzlich; gegen Willen eingesperrt
- **PfIBG** Sorgfaltspflicht der PK die übertragenen Aufgaben so durchzuführen, dass keine Rechte der Pflegeempfänger verletzt, werden

b) Prüfen Sie, ob sich der Pfleger Markus strafbar gemacht hat.

– Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.

- Freiheitsberaubung

Übungsfälle

- Anderen Menschen (+) Frau König
 - Einsperren (+) im Dienstzimmer eingesperrt
 - Auf andere Weise der Freiheit berauben (-)
 -
- c) Mit welcher Form der Schuld hat Markus gehandelt? Begründen Sie und prüfen sie beide Schuldformen.
- Vorsatz (Wissen und Wollen) (+) er wusste, dass er Frau König die Freiheit nimmt und wollte dies gerade auch, um seine Ruhe zu haben
 - Fahrlässigkeit (Sorgfaltspflichtverletzung) liegt nicht vor
- d) Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Markus.
- Geldstrafe
Freiheitsstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden
- e) Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.
- Markus hat sich wegen vorsätzlicher Freiheitsberaubung strafbar gemacht.